

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 666/2530 บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด
นายกำธร ชัยเวชวิศิษฐ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 148.

คดีก่อนถึงที่สุดโดยศาลวินิจฉัยว่าโจทก์ยังไม่ได้มอบอำนาจให้บ. ฟ้องคดีแทน บ. ไม่มีอำนาจฟ้อง โดยยังมีได้วินิจฉัยในประเด็นแห่งคดีเรื่องนี้ โจทก์จึงมีสิทธิฟ้อง จำเลยเป็นคดีใหม่ให้ชำระหนี้โจทก์เหมือนคดีก่อนได้อีก ไม่ต้องห้ามตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 เพราะในคดีก่อนศาลยังมีได้วินิจฉัย ชี้ขาดในประเด็นที่เป็นเนื้อหาแห่งคดี.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ ได้กู้เงินโจทก์สองครั้ง ครั้งแรกเป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ครั้งที่สองเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จำเลยที่ ๒ ได้จดทะเบียนจำนองที่ดินและบ้านซึ่งปลูกในที่ดินแปลงหนึ่งเป็นประกันการกู้ยืมเงินทั้งสองคราว จำเลยที่ ๑ ชำระดอกเบี้ยให้โจทก์บางส่วน จนถึงกำหนดแล้วไม่ชำระคงค้างเงินต้นและดอกเบี้ยถึงวันฟ้องรวม ๕๘๙,๔๓๖ บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระ หากไม่ชำระให้ยึดทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาดชำระหนี้โจทก์

จำนวนที่ ๑ ขาดนัดยื่นคำให้การ

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า ยังค้างชำระต้นเงินโจทก์ ๔๐๐,๐๐๐ บาท และค้าง ดอกเบี้ยถึงวันฟ้อง ๑๑๙,๗๔๕ บาท เท่านั้น เดิมโจทก์เคยฟ้องจำเลยทั้งสองตามคดี แพ่งหมายเลขแดงที่ ๑๑๗๓๘/๒๕๒๕ ของศาลชั้นต้น ซึ่งเป็นประเด็นเดียวกับคดีนี้ ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องคดีถึงที่สุด โจทก์นำคดีมาฟ้องใหม่ไม่ได้ต้องห้ามตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๑๔๘ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นฟังว่า โจทก์ฟ้องคดีนี้ซ้ำกับคดีหมายเลขแดงที่ ๑๑๗๓๘/๒๕๒๕ จึง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๘ พึงยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ๑๑๗๓๘/๒๕๒๕ วินิจฉัยว่า โจทก์ไม่ได้มอบอำนาจให้นายบุญเหลือ สุทธิชัยฟ้องคดีแทนโจทก์ ยังไม่ได้วินิจฉัย ประเด็นเนื้อหาแห่งคดี โจทก์จึงฟ้องคดีนี้ได้ไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่งมาตรา ๑๔๘ พึงยกฟ้องคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้น ดำเนินกระบวนการพิจารณาและพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

จำเลยที่ ๒ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีก่อนคือคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ๑๑๗๓๘/๒๕๒๕ซึ่งถึงที่ สุดชั้นอุทธรณ์โดยศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า โจทก์ยังไม่ได้มอบอำนาจให้นายบุญเหลือ ฟ้องคดีแทนโดยไม่วินิจฉัยในประเด็นข้ออื่น ดังนี้ คดีก่อนเป็นที่ยุติว่าให้ยกฟ้อง โจทก์เพราะนายบุญเหลือไม่มีอำนาจฟ้องคดีแทนโจทก์โดยยังมิได้มีการวินิจฉัย ประเด็นแห่งคดีเรื่องนี้ โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องจำเลยทั้งสองเป็นคดีนี้ให้ร่วมกันชำระหนี้ ให้โจทก์เหมือนคดีก่อนได้อีก ไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แฟ่ง มาตรา ๑๔๘ เพราะในคดีก่อนศาลยังมิได้วินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นที่เป็นเนื้อหา
แห่งคดี

พิพากษายืน.

(สุชาติ จิวะชาติ-เสรี แสงศิลป์-อำนาจ เปล่งวิทยา)

ศาลแพ่ง - นายจิตต์ เอกัตต์
ศาลอุทธรณ์ - นายไพริน มะนุญพร

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>